



كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات - القاهرة
الفرقة: تخلفات الفرقة الثانية
كود المادة: ع ق د ٢٠٢
الزمن: ساعتان
مجموع الدرجات: ٢٠ درجة

جامعة الأزهر
شعبة الشريعة والقانون
امتحان مادة: مبادئ الشريعة الإسلامية
الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي
تاريخ الامتحان: ٢٠٢٠/٢٠٢١

(خمس وعشرون درجة لكل سؤال)

أجبي عن أربعة فقط من الأسئلة الآتية

السؤال الأول:

عرفي الإكراه كعيب من عيوب الإرادة ووضحي شروطه وأثره على العقد.

السؤال الثاني:

ما لمقصود بالقوة القاهرة وما هي شروطها؟

السؤال الثالث:

وضحي شروط مسؤولية حارس الحيوان وأساسها القانوني.

السؤال الرابع:

وضحي المقصود بالشرط الواقف وأثره على تنفيذ الالتزام مع التمثيل.

السؤال الخامس:

تختلف مذاهب الإثبات من دولة لأخرى، انكري هذه المذاهب ومميزات وعيوب كل مذهب وبينني المذهب المعمول به في مصر

انتهت الأسئلة

خالص دعواتنا لکن بالتوفيق

أ.د. عبدالله النجار

د. تهاني أبوطالب



كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات - القاهرة

(نموذج ب)

جامعة الأزهر

الفرقة: الثانية قاتون عربي

شعبة الشريعة والقانون

كود المادة: ع ق د ٢٠٢

امتحان مادة: مصادر الالتزام وأحكامه والإثبات

الزمن: ساعتان

الفصل الدراسي الثاني

مجموع الدرجات: ١٠٠ درجة

تاريخ الامتحان: ٦/٦ / ٢٠٢٤م

(أربعون درجة)

أولاً: السؤال الأول: إجباري

حددي صحة أو خطأ العبارات الآتية مع التعليل في الحالتين (التعليل في حدود خمسة أسطر)

- ١) التصرفات الضارة ضرراً محضاً كعقد الهبة من الواهب لا بد لصحة انعقادها من الأهلية الكاملة.
- ٢) يشترط في الضرر المطلوب التعويض عنه أن يكون مباشراً.
- ٣) من يحدث ضرراً بالغير وهو في حالة دفاع شرعي لا تترتب مسؤوليته.
- ٤) إذا بطل الالتزام الأصلي بطل الشرط الجزائي.
- ٥) للدائن أن يطالب لمدينه بإثبات صحة بالدعوى غير المباشرة لما يؤدي إليه من زيادة في ذمته المالية.
- ٦) إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يجوز للدائن اتخاذ إجراءات تنفيذية لاستيفاء حقه قبل تحقق الشرط.
- ٧) إذا خلت الورقة العرفية من التوقيع فلا قيمة لها في الإثبات.
- ٨) شهادة الشهود من طرق الإثبات ذات الحجية الملزمة.

(ثلاثون درجة لكل سؤال)

ثانياً: أجبيني عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية

السؤال الثاني:

وضحي المقصود بالإكراه كعيب من عيوب الإرادة وماهي شروطه وأثره على العقد؟

السؤال الثالث:

تنص م ٢٤٥ مدني مصري على أنه: "إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي"

من خلال النص السابق وضحي أثر الصورية بين المتعاقدين والعلة من موقف المشرع المصري وما يترتب عليه من أحكام مع التمثيل بمثال واحد فقط (الإجابة في حدود صفحة واحدة)

السؤال الرابع:

تختلف مذاهب الإثبات من دولة لأخرى، اذكرى هذه المذاهب ومميزات وعيوب كل مذهب والمذهب المعمول به في مصر.

انتهت الأسئلة، مع تمنياتنا لكن بالتوفيق

أ.د. عبدالله النجار- د. تهاني أبوطالب

جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة امتحان الفصل الدراسي الثاني - العام الجامعي (٢٠٢١-٢٠٢٢م)	البرنامج: الفرقة: اسم المقرر: نوع المقرر:	السرعة والقانون الثانية مصادر الالتزام وأحكامه والإثبات (ع ق د ١٠٢)	تاريخ الامتحان: زمن الامتحان: درجة الامتحان: عدد صفحات الامتحان:	ساعات ١٠٠ درجة ورقتان

نموذج (د)

(درجتان لكل فقرة)

الجزء الأول: أسئلة يجاب عنها في ورقة بابل شيت

السؤال الأول: من ١ إلى ٢٥ صح أم خطأ. الطالبة تختار (أ) إذا كانت العبارة صحيحة (ب) إذا كانت العبارة خاطئة

- (١) العقد من المصادر الإرادية للالتزام. ✓
- (٢) يلزم لاعتقاد عقد المدة الأهلية الكاملة للمواهب. ✓
- (٣) التزام الطبيب بعلاج المريض التزام بتحقيق نتيجة. ✗
- (٤) إذا شاب الرضا عيب من عيوب الإرادة فإن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا. ✓
- (٥) يعتبر السكوت والكتمان تدليلا إذا اقترن بظروف تجعله مكونا لطرق احتمالية. ✓
- (٦) استعمال النفوذ الأدبي للوصول إلى غرض غير مشروع لا يعتبر إكراها. ✗
- (٧) قواعد المسؤولية العقدية قواعد مكملة. ✓
- (٨) تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الفورية. ✗
- (٩) ينتج التصرف الباطل بطلانا نسبيا كل آثاره حتى يقضي ببطلانه. ✓
- (١٠) يقاس الخطأ في المسؤولية التقصيرية بمعيار موضوعي هو سلوك الشخص العادي في نفس الظروف. ✓
- (١١) الضرر الأدبي ليس ركنا في المسؤولية التقصيرية. ✗
- (١٢) الإضرار بالغير إذا كان بسبب استعمال حق لا يربط مسؤولية تقصيرية. ✗
- (١٣) الغرامة التهديدية تهدف إلى تعويض الدائن عما أصابه من ضرر. ✓
- (١٤) في الدعوى غير المباشرة يشترط أن يكون حق الدائن خاليا من النزاع. ✗
- (١٥) يحق لأحد المتعاقدين أن يتمسك في مواجهة المتعاقدين الآخرين بالعقد الصوري. ✓
- (١٦) في الدعوى التولية يشترط للحكم بعدم نفع تبرعات المدين أن يكون سيء النية. ✗
- (١٧) إذا كان الدائن ناقص الأهلية فلا يصح منه الإبراء. ✓
- (١٨) إذا اتخذ الدائن إجراء يقطع التقادم فإن المدة التي مضت منه تعتبر كأن لم تكن. ✓
- (١٩) التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين عند وقوع حريق هو التزام معلق على شرط واقف. ✓
- (٢٠) إذا كان الالتزام مضافا لأجل واقف فإنه يجوز للدائن أن يتخذ إجراءات تحفظية للحفاظ على حقه قبل تحقق الأجل. ✓
- (٢١) في المسائل المدنية يحق للخصوم الإثبات بأي طريق يتيسر لهم من طرق الإثبات. ✓

انظر

(د)

٢٢) الكتابة من طرف الإثبات ذات الحجية المطلقة. -

٢٣) عبء الإثبات يقع على من يدعي عكس الثابت فرضياً. -

٢٤) التوقيع شرط جوهري في الورقة العرفية. -

٢٥) الإثبات بالشهادة له حجية ملزمة للقاضي. -

السؤال الثاني: اختيار من متعدد . من ٢٥ إلى ٤٠ الطلبة تختار إجابة واحدة لكل سؤال.

٢٦) التصرف الذي يتم بطريق النيابة بنقصد بإرادة أ- النائب ب- الأصيل ج- كلاهما معا.

٢٧) في عيب العين ينقص العين بمبلغ ما يادي ب- نفسي ج- كلاهما

٢٨) الإكراه المعلوم للإرادة يترتب عليه أ- بطلان العقد بطلاناً مطلقاً ب- بطلان العقد بطلاناً نسبياً ج- يصح معه العقد.

٢٩) من وسائل الإكراه على التنفيذ العيني أ- الانتقال للتعويض ب- التنفيذ الجبري ج- سلف الغرامة التهديدية.

٣٠) الأساس القانوني للدعوى غير المباشرة أصل النيابة القانونية بين الدائن والمدين ب- النيابة الاتفاقية بينهما ج- تقوية مركز المدين

٣١) في الدعوى غير المباشرة إذا حكمت المحكمة بحق المدين فإنها تدخل أ- في ذمة الدائن ب- في ذمة المدين ج- تودع حراسة المحكمة.

٣٢) الدعوى البوليصية يترتب على الحكم فيها أ- بطلان تصرفات المدين ب- بطلان تصرفات الدائن ج- عدم نفاذ تصرفات المدين

٣٣) العقد نافذ فيما بين المتعاقدين هو أصل العقد الحقيقي ب- العقد الصوري ج- يمكن تحقيق المصلحة لهما.

٣٤) إذا تعارضت مصالح الأغيار تكون الأفضلية لمن تمسك ب- أصل العقد الحقيقي ب- العقد الصوري ج- لا شيء مما سبق.

٣٥) إذا ترتب على تحقق الشرط وجود الالتزام فهو شرط أ- فاسخ ب- واقف ج- لا شيء مما سبق.

٣٦) الالتزام المضاف لأجل واقف قبل انقضاء الأجل يكون أ- موجود ب- موجود لكن غير نافذ ج- غير موجود.

٣٧) يعتبر بياناً جوهرياً في الورقة العرفية أ- التاريخ ب- التوقيع ج- جهة الإصدار

٣٨) الأبراء أ- يصح من ناقص الأهلية ب- يلزم له اكتمال الأهلية لأنه تبرع ج- لا يصح حتى مع اكتمال الأهلية

٣٩) يترتب على استحالة تنفيذ الالتزام أ- انقضاء الالتزام ب- التزام المدين بالتعويض ج- تأجيل الالتزام

٤٠) عبء إثبات الالتزام يقع على أ- الدائن ب- المدين ج- من يجدهه القاضي.

الجزء الثاني: في الورقة المخصصة للسؤال المقال أجيب عن سؤال واحد:

١- ما هي الشروط اللازمة لتوافرها لاعتبار حارس الحيوان مسؤولاً عما يحدثه الحيوان من ضرر؟

٢- هل يجوز للقاضي تخفيض أو زيادة الشرط الجزائي.

انتهت الأسئلة. خالص الأمنيات لكن بالتوفيق

أ.د. عبدالله النجار

د. هاني أبو طالب



كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المادة	مصادر الالتزام وأحكامه والإلبيات	كود المقرر	٢٢٦
الفرقة	الثانية	الزمن	ساعتان
البرنامج	شريعة وقانون	التاريخ	٢٠٢٢/٦/٨ م
القانون الخاص	عدد ورقات الأسئلة	١	درجة الامتحان ١٠٠
القسم	امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م		
جامعة الأزهر			

نموذج (د) القسم الأول: مصادر الالتزام

السؤال الأول: ظلل الدائرة التي ترمز إلى الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية: (٢٠ درجة لكل نقطة درجتان)

- العقد البسيط هو: (أ-الذي ينفذ فيه الالتزام بأداءات مستمرة ويعتبر الزمن فيه عنصراً جوهرياً. ب-الذي يتناول نوعاً واحداً من العقود. ج-الذي يترتب التزامات متقابلة في ذمة كل من طرفيه).
- يشترط في القبول حتى ينعقد به العقد: (أ-أن يكون معدداً في الإيجاب. ب-أن يصدر بعد سقوط الإيجاب ج- أن يكون مطابقاً للإيجاب).
- الغلط في شخص المتعاقد يؤثر على عقود (أ-المعاوضة. ب-التبرع. ج-الإذعان).
- يشترط لقيام التدليس استعمال طرق (أ-خبيالية. ب-يهلوانية. ج-احتبالية).
- الاستعانة بالنسبة تقوم بالنسبة إلى (أ-المدين. ب-الدائن. ج-الكافة).
- يشترط في التعهد عن الغير أن يقصد المتعهد إلزام (أ-الغير. ب-نفسه. ج-المتعهد له).
- يقاس التعدي في الخطأ بمعيار الرجل (أ-الغبي. ب-الذكي. ج-العادي).
- تعتبر مسئولية عديم التمييز مسئولية (أ-أصلية. ب-استثنائية. ج-إجبارية).
- يعتبر الشخص في حاجة إلى الرقابة إذا كان (أ-بالغا. ب-ذكراً. ج-قاصراً).
- يشترط لوجود الفضالة أن يقصد الفضولي (أ-تحقيق مصلحة لرب العمل. ب-تحقيق مصلحة لنفسه. ج-تحقيق مصلحة للغير).

السؤال الثاني: ظلل الدائرة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة والدائرة (ب) إذا كانت العبارة خاطئة: (٣٠ درجة لكل نقطة درجتان)

- في العقد الملزم لجانب واحد يتحمل المدين تبعه الاستحالة.
- السكوت الملايس يعتبر قبولاً إذا كانت طبيعة المعاملة تنفي باعتباره قبولاً.
- لا يشترط استيفاء الشكل في الوعد بالتعاقد إذا كان العقد الموعود بإبرامه عقد شكلياً.
- الإكراه ضغط يقع على الشخص فيبيح في نفسه رهبة تحمله على التعاقد.
- البطلان النسبي لا يزول بالإجازة، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
- إذا طرأت حوادث استثنائية عامة جاز للقاضي أن يرد الالتزام العقدي المرقى إلى الحد المعقول.
- لغير كامل الحرية في قبول التعهد أوقفه.
- لا يشترط لإمكان المطالبة بالفسخ أن يقوم طالب الفسخ بإعذار المدين.
- الضرر المحتمل: هو الذي لم يقع وليس هناك ما يؤكد وقوعه في المستقبل.
- لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر المادي إلى الغير.
- يشترط لتحقيق مسئولية المتبوع أن يصدر من التابع خطأ يضر بالغير حال نأدية وظيفته أو بسببها.
- يسأل المالك عما يسببه الحيوان من ضرر للغير حتى ولو ضل الحيوان أو تسرب بحيث فقد المالك سيطرته الفعلية عليه.
- تتحقق مسئولية حارس البهائم إذا كان الضرر ناتجاً عن قيام الحارس بإرادته بأعمال الهدم الكلي أو الجزلي في المبنى.
- ينشئ التزام المثرى بتعويض المقتفرقائما ولو زال الإثراء فيما بعد.
- يجب لكي تتحقق الفضالة أن يتولى الفضولي القيام بشأن عاجل لرب العمل.

القسم الثاني: أحكام الالتزام والإلبيات

أجب عن سؤالي فقط من الأسئلة الآتية:

- السؤال الأول:** ميز بين الالتزام المدني والالتزام الطبيعي. مع بيان الآثار المترتبة على كليهما من حيث التنفيذ مع الشرح المناسب.
- السؤال الثاني:** من أوصاف الالتزام الشرط والأجل. حدد مفهومهما. مع بيان الآثار المترتبة على تحقق الشرط. وهل تختلف عن الآثار المترتبة على تحقق الأجل؟ ولماذا؟ مع الشرح المناسب.
- السؤال الثالث:** ما وسائل إثبات الحقوق إجمالاً في القانون المدني؟ وهل يسقط أو ينقضي الالتزام دون الوفاء به؟ اذكر هذه الحالات إجمالاً مع الشرح المناسب لانقضاء الالتزام بالإبراء.

انتهت الأسئلة..... أ. د/ عبد الله النجار أ. د/ مصطفى العرجاوي أ. د/ ممدوح مبروك

 كلية الشريعة والقانون بالجامعة	المادة		مصادر الالتزام وأحكامه والإثبات	كود المقرر	٢٢٦
	الفقرة		الثانية	الزمن	ساعتان
	البرنامج		شريعة وقانون	التاريخ	٢٠٢٣/١/١٢ م
	القسم		القانون الخاص	عدد ورقات الأسئلة	١
			امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م	درجة الامتحان	١٠٠



جامعة أسيوط

نموذج (ب) القسم الأول: مصادر الالتزام

السؤال الأول: ظلل الدائرة التي ترمز إلى الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية: (٢٠ درجة لكل نقطة درجتان)

- العقد الرضائي هو: (أ- الذي ينشأ منذ انعقاده التزامات في ذمة أحد طرفيه دون الآخر ب- الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة ج- الذي يكون لانعقاده مجرد تراضي المتعاقدين)
 - إذا توافرت شروط النية في التعاقد فإن آثار العقد تنصرف إلى (أ- النائب ب- الأصل ج- الإكفيل)
 - يشترط في الغلط الذي يعيب الإرادة أن يكون (أ- ثانويا ب- جوهريا ج- ماديا)
 - يجوز طلب إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد الشخص تحت تأثير (أ- رهبة ب- فرحة ج- مخدر)
 - يشترط لتحول العقد الباطل إلى عقد صحيح أن يكون العقد الأصلي (أ- سليما ب- صحيحا ج- باطلا)
 - الاشتراط لمصلحة الغير يرتب حقا مباشرا للمتتبع تجاه (أ- المشتري ب- نفسه ج- المتعهد)
 - من حالات انتفاء الخطأ وانعدام المسؤولية (أ- حالة الظروف الطارئة ب- حالة الدفاع الشرعي ج- حالة المرض)
 - يشترط في الضرر المطلوب التعويض عنه أن يكون (أ- مؤثرا ب- مباشرا ج- مقينا)
 - تقوم علاقة التبعية إذا كان التابع يقوم بعمل معين (أ- لحساب المتبوع ب- لحساب نفسه ج- لحساب شخص آخر)
 - تقوم مسؤولية حارس البناء إذا كان الضرر ناتجا عن (أ- تشييد البناء ب- تجديد البناء ج- انهيار البناء)
- السؤال الثاني: ظلل الدائرة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة والدائرة (ب) إذا كانت العبارة خاطئة: (٣٠ درجة لكل نقطة درجتان)**
- العقد المسمى هو الذي نظمه المشرع ووضع له اسما معينا. ✓
 - إذا رفض الموجب له الإيجاب فإنه لا يسقط طالما لم ينقض الميعاد المحدد للقبول. ✗
 - عقد الإذعان: هو الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها. ✓
 - الإكراه ضغط يقع على الشخص فيبيع في نفسه رهبة تحمله على التعاقد. ✓
 - العقد الباطل بطلانا مطلقا هو الذي تخلف فيه شرط من شروط الصحة. ✓
 - إذا طرأت حوادث استثنائية عامة جاز للقاضي أن يرد الالتزام العقدي المرقق إلى الحد المعقول. ✗
 - الخطأ العقدي هو إخلال المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد أو التأخير فيه. ✓
 - يجب لتقيام الخطأ أن يكون من وقع منه التعدي مدركا أي مميذا، فالتمييز مناط المسؤولية. ✓
 - لا يجوز التعويض عن الأضرار المترتبة على أخطاء الأطباء وغيرهم من أصحاب المهن الحرة. ✗
 - يشترط في الضرر المطلوب التعويض عنه أن يكون محققا أو مؤكدا. ✓
 - لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر المادي إلى الغير. ✗
 - يلزم لقيام مسؤولية المكلف بالرقابة أن يكون العمل الضار قد وقع من الخاضع للرقابة وهو مميز. ✗
 - يشترط لتحقيق مسؤولية المتبوع أن يصدر من التابع خطأ يضر بالغير حال تادية وظيفته أو بسببها. ✓
 - يجب لتحقيق مسؤولية حارس الحيوان: أن يتصل الحيوان اتصالا ماديا بالضرر. ✗
 - يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي. ✓

القسم الثاني: أحكام الالتزام والإثبات (٥٠ درجة)

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

- السؤال الأول: ميز بين الالتزام المدني والالتزام الطبيعي، مع الشرح المناسب ثم بين كيف يسقط حق المطالبة بالديون بمرور الزمن؟ وما مدته؟ ولماذا؟**
- مع الشرح المناسب.
- السؤال الثاني: حدد وسائل إثبات الحقوق في القانون المدني، اذكرها إجمالا، ثم بين كيف يتم إثبات الصورة في عقود التصرفات؟ مع بيان أنواعها مع الشرح المناسب.**

السؤال الثالث: كيف يتم انتقال الحق من الدائن إلى غيره؟ وهل يختلف عن انتقال الدين؟ ولماذا؟ ثم حدد الوسائل القانونية لإثبات الحقوق المالية إجمالا مع الشرح للإثبات بشهادة الشهود أو الكتابة العرفية أيما أفضل للدائن والمدين؟

انتهت الأسئلة

أ. د/ عبد الله النجار أ. د/ مصطفى العرجاوي أ. د/ ممدوح مبروك